南平市市场监督管理局
行政处罚决定书

南市监处罚字〔2024〕3号

2023年7月10日，本局对南平市泷玥房地产中介服务有限公司不按照规定的内容和方式明码标价违法行为一案作出责令当事人改正违法行为，罚款402500元的行政处罚决定（南市监处罚字〔2023〕2号）。当事人不服该处罚决定，2023年8月11日向南平市人民政府提出复议申请。2023年11月8日，本局收到南平市人民政府行政复议决定书（南政行复〔2023〕95号），撤销本局作出的（南市监处罚字〔2023〕2号）处罚决定，并责令本局在法定期限内重新作出行政行为。根据行政复议决定的要求，本局依法对案件重新作出行政处罚决定。

当事人：南平市泷玥房地产中介服务有限公司，统一社会信用代码：91350783MA3436AW4C，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：胡苗苗，注册资本：伍佰万元整，成立日期：2020年6月18日，营业期限：2020年6月18日至长期，住所：福建省建瓯市兴泰街262号101、102、103室，经营范围：房地产经纪等。（详见打印件）。

2021年12月27日，信访者通过网络互动交流平台福建省人民政府《省长信箱》专栏，实名投诉反映武夷新区建发和鸣小区经营单位违反南平市新建商品房销售政策，利用虚假价格公示误导购房者，损害购房者合法权益。具体反映情况节选部分如下：信访者在《关于南平市武夷新区建发和鸣小区楼盘开发商违反南平市新建商品房销售政策的情况反映》中提出，在与建发公司签订南平市武夷新区建发和鸣7#楼1103房购房合同时，建发公司未按

照有关政策要求，将房管部门核准的新建商品房备案价在销售现场进行阳光公示，销售顾问虚报新建商品房价格，以虚假的公司内部定价进行宣传误导。同时，信访者通过登录南平市房产交易信息网，选取建发和鸣小区楼盘报备价的相关信息，截取了21套建发和鸣小区楼盘商品房报备价，并附带其本人的《建发建阳·和鸣小区住宅房源确认单》，共计22套和鸣小区商品房报备价与当事人在现场公示的价目表进行比对，确定建发和鸣小区经营单位在售楼中心公示的价目表上的商品房单价均不是其报备价”。信访者还统计出建发和鸣小区经营单位销售的商品房套数为805套，其在售楼中心公示的单价均高于住建部门实际核准的预售报备价，最高超出预售报备价的21.64%。2022年4月15日，信访者再次通过领导信箱实名反映“建发和鸣小区经营单位在交易场所对其销售的805套商品房不按照规定的内容和方式明码标价，而是利用虚假价格标示误导购房者，违反了相关法律规定，构成价格违法行为。2022年4月25日，本局关于新建商品房销售价格相关问题向南平市住房和城乡建设局发咨询函。4月28日，本局关于建发和鸣小区业主信访事项办理情况向南平市信访工作联席会议办公室作出复函。

2022年6月17日，本局执法人员根据南平市信访工作联席会议办公室转交的信访者《关于南平市武夷新区建发和鸣小区楼盘开发商违反南平市新建商品房销售政策的情况反映》材料中指出的“建发和鸣小区经营单位未按照有关政策要求，将房管部门核准的新建商品房备案价在销售现场进行阳光公示，虚报新建商品房价格，以虚假的公司内部定价对投诉人进行宣传误导”等情况问题，依法对位于武夷新区府后街南侧的建发和鸣小区售楼中心现场进行检查。在现场检查中发现在建发和鸣小区售楼中心公示

的805套商品房价目表上标有的项目内容如下：楼栋 单元 房号 面积 公摊 单价 总价 销控情况 预售许可证号 预售资金监管账户，但在价目表上未标示出商品房层高、套内面积以及已售商品房实际成交价等与商品房价格相关的信息，该行为属不按照规定的内容和方式明码标价的价格违法行为，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》和《商品房销售明码标价规定》的有关规定。为进一步查清违法事实，依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条规定，经报局分管领导批准，于当日予以立案调查。

经查，当事人于2020年6月18日获得营业执照，凭营业执照依法自主开展经营活动，分别于2020年12月、2021年12月与南平嘉达房地产有限公司签订2次销售居间服务合同，并于2021年3月按照合同确定的内容，对南平嘉达房地产有限公司开发的建发·建阳和鸣小区房地产项目开展市场调研、市调报告、营销策划、价格的制定公布、活动推广、房屋销售、签订认购书、订（定）金催缴、首期款催缴以及后期的售后等服务，全权负责委托方开发建设项目的策划、推广、销售工作，南平嘉达房地产有限公司按照居间服务协议向当事人支付服务费用。

建发“和鸣小区”商品房项目于2021年3月至2021年8月先后获得小区商品房预售许可证，具体情况如下：2021年3月26日南房预售证第2021004号，对应销售15#、17#、18#、19#楼，商品房套数180套；2021年3月30日南房预售证第2021005号，对应销售16#楼，商品房套数60套；2021年5月18日南房预售证第2021011号，对应销售11#、12#楼，商品房套数88套； 2021年6月4日预售证第2021017号，对应销售1#、2#、3#、6#、7#楼，商品房套数234套；2021年8月31日南房预售证第2021028号，对应销售5#、

8#、9#、10#、13#楼，商品房套数243套，以上获得预售许可证的在售商品房套数共计805套。

根据当事人向本局提供的商品房明码标价有关说明材料，“和鸣小区”已售商品房523套，待售商品房282套，合计在售的建发“和鸣小区”商品房为805套，与获得预售许可证的在售商品房套数相符。

当事人在售楼现场的商品房价目表虽有标出在售商品房的“楼栋 单元 房号 面积 公摊 单价 总价 销控情况 预售许可证号 预售资金监管账户”项目信息，但是按照《商品房销售明码标价规定》第三条“本规定所称明码标价，是指商品房经营者在销售商品房时按照本规定的要求公开标示商品房价格、相关收费以及影响商品房价格的其他因素”及第九条、第十条、第十二条之规定，当事人在售楼现场的商品房价目表存在以下违反《商品房销售明码标价规定》，不按照规定的内容和方式明码标价的具体情形：

1.商品房价目表上的在售商品房（已售、待售）未按照申报价格明码标价。《商品房销售明码标价规定》第九条规定“对取得预售许可或者办理现房销售备案的房地产开发项目，商品房经营者要在规定时间内一次性公开全部销售房源，并严格按照申报价格明码标价对外销售”。福建省住建厅《关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》“房地产开发企业要严格执行预售价格备案”和《南平市人民政府办公室关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（南政办〔2020〕72号）“取得预售许可或办理现售备案的房地产开发项目……严格按照备案价格，执行一房一价明码销售”要求，严格按照备案价格明码标价销售。当事人在售楼现场的商品房价目表上公示的“单价”实际为当事人根据

每月市场行情走势自行制定的销售价格（即表价），不是申报备案价格。如：价目表上公示的建阳和鸣小区7#1单元702室的单价为12366.05元，而该套商品房的申报备案价格为10403元”。

2.商品房价目表上的在售商品房（已售、待售）未标示出层高、未标示出套内面积。《商品房销售明码标价规定》第十条规定“商品房经营者应当明确标示以下与商品房价格密切相关的因素之第（三）项当期销售的房源情况以及每套商品房的销售状态、房号、楼层、户型、层高、建筑面积、套内面积和分摊的共有建筑面积”。当事人在售楼现场的商品房价目表上公示的有“楼栋 单元 房号 面积 公摊 单价 总价 销控情况 预售许可证号 预售资金监管账户”信息，但与商品房价格密切相关的“层高、套内面积”因素未在商品房价目表上公示。

3.商品房价目表上已售商品房标示价格的，均未标示其实际成交价格。《商品房销售明码标价规定》第十二条规定“对已销售的房源，商品房经营者应当予以明确标示。如果同时标示价格的，应当标示所有已销售房源的实际成交价格”。当事人在售楼现场的商品房价目表上公示的所有已售商品房标示有“单价”销售（表价）价格，但未在价目表上标示出已销售商品房的实际成交价。如“已售”状态的“建阳和鸣小区1#1单元301室”，该套房源确认单已于2022年1月16日签订，实际成交价格1075000元，当事人在价目表上仅标示“单价”元，实际成交价格1075000元未予标示。

当事人在售商品房805套中已售商品房523套、待售商品房282套未标示出层高、未标示出套内面积的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第十条的规定；已售商品房523套、待售商品房282套未按照申报价格明码标价的行为违反了《商品房销售

明码标价规定》第九条的规定；已售商品房523套未标示实际成交价格的行为违反了《商品房销售明码标价规定》第十二条规定。

已售商品房中有502套的表价同时不符合《南平市住房和城乡建设局关于进一步规范新建商品房销售行为的通知》“一房一价表，延平区、建阳区（含武夷新区）公示的表价不得超过申请预售报备价格的±5%”的要求，即502套商品房公示的表价超过预售报备价的±5%，如：10幢1单元1001室的表价已超过申请预售报备价格的+33.33%（表价13726.68÷预售报备价10295.01=133.33%）。当事人在复议申请中称：其按照备案价上浮5%进行公示，公示依据南建房〔2022〕2号。根据南平市人民政府行政复议决定书（南政行复〔2023〕95号）：当事人依据的文件不属于法律、法规或者规章，且当事人的违法行为发生时间早于该文件的印发时间，当事人主张的其符合南建房〔2022〕2号文件规定应当不予处罚的理由不予成立。

当事人以上不按照《商品房销售明码标价规定》的内容和方式明码标价的在售商品房套数共计805套。

上述事实有以下证据证明：

1.现场笔录1份，证实当事人在现场进行公示的价目表存在公示信息缺项，未标示已售商品房的实际成交价的事实；

2.现场公示的价目表照片，证实当事人对外公示的信息存在缺项（缺少层高、套内面积、未标示已售商品房的实际成交价）的事实；

3.商品房预售许可证复印件6份，证实当事人获得预售许可证实际在售的商品房套数为805套的事实；

4. 建筑工程施工许可证复印件、建筑工程规划许可证复印件、建筑用地规划许可证复印件等，证实“和鸣小区”为南平嘉达房地产有限公司规开发的房地产项目；

5.受委托人询问笔录7份，证实当事人从签订居间服务合同以来在代理经营“和鸣小区”项目过程中存在不按照规定和内容明码标价的事实；

6.建发·建阳和鸣小区商品房明码标价情况复印件1份，证实当事人未严格按照申报价格明码标价对外销售以及在售商品房源实际套数的事实；

7. 建发建阳·和鸣小区住宅房源确认单2册，证实当事人与购房者进行购房交易的事实；

8. 销售居间合同复印件2份，证实当事人按照合同协议，在“和鸣小区”项目进行经营服务的事实；

9. 行政复议决定书复印件1份，证实当事人提出的不予处罚的理由不能成立的事实；

10.企业法人营业执照复印件2份，证实当事人合法主体资格的事实；

11.委托授权书及受委托人身份证复印件2份，证实受委托人的身份以及委托权限。

综上，当事人不按照《商品房销售明码标价规定》的内容和方式明码标价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”之规定，属《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（二）项违反

明码标价规定的情形，构成了不按照规定的内容和方式明码标价的价格违法行为。

2024年4月16日，本局将行政处罚告知书（南市监罚告〔2024〕0407号），按照送达地址确认书上的信息,以邮寄方式进行送达。2024年4月17日，该处罚告知文书被签收，在法定期限内，当事人未提出陈述申辩，也未要求听证。

根据《商品房销售明码标价的规定》第十六条规定“商品房经营者不按照本规定明码标价和公示收费，或者利用标价形式和价格手段进行价格欺诈的，由县级以上各级人民政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等法律、法规和规章实施行政处罚”。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（五）法律、法规规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的”之规定，以及《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条“有下列情况之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”之规定，本局认为当事人在案件调查期间，积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，当事人的行为符合从轻处罚的情形。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条，《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（二）项之规定，参照中华人民共和国国家发展和改革委员会《关于商品房销售明码标价有关问题的复函》“商品房不具有可复制性和可替代性，即使同一楼盘、面积、结构、楼层、朝向等也不同，每套商品房的标价行为是独立的价格行为”的意见，以及《关于商品房明码标价检查查出问

题处理意见的函》“对未按规定内容实行一套一标的在售商品房源实际套数，按每套进行处罚”的意见，对当事人的处罚应以已取得预售许可证不按照规定的内容和方式明码标价的在售商品房实际套数805套独立计算，按每套进行处罚。本局责令当事人改正不按照规定的内容和方式明码标价的违法行为，并决定对当事人805套不按照规定的内容和方式明码标价的在售商品房按每套商品房处以500元罚款，805套商品房合计罚款402500元（在售商品房805套×500元/套）。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，按照福建省政府非税收入缴款通知书的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴纳罚没款。到期不缴纳罚没款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，当事人可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向南平市人民政府申请行政复议。

南平市市场监督管理局

2025年11月[illegible]日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。